

1508133-54.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2092068/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 10930316 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

3239/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2092068 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1508133-54.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508133-54.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2092068/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 10930316 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

3239/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2092068 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

3239/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON RODRIGUES CONCEICAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

JEFFERSON RODRIGUES CONCEICAO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, linha j, do Código Penal, porque, no dia 11 de abril de 2020, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), por volta das 16:25 horas, na Rua Dorival dos Santos Santana, nº 10, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, 152 "ependorfs" contendo 90,5 gramas de cocaína, 29 trouxinhas de "maconha", perfazendo o total líquido de 32,9 gramas e 55 pedras de cocaína, na forma "crack", perfazendo o total líquido de 5,1 gramas, substâncias entorpecentes e que causam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 18/21) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 110/112).

A denúncia foi recebida em 22.05.2022 (fls. 100/101).

O réu foi devidamente citado, por edital, (fl. 198) e apresentou resposta à acusação (fls. 193/197). Após, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 204).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado, por ausência de provas.

A Defesa reiterou o pleito de absolvição ministerial.

É o relatório.
DECIDO.

De rigor a improcedência do pedido acusatório.

Narra a exordial acusatória que o acusado, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 16:25 horas, na Rua Dorival dos Santos Santana, nº 10, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de entrega e consumo de terceiros, 152 "eppendorfs" contendo 90,5 gramas de cocaína, 29 trouxinhas de "maconha", perfazendo o total líquido de 32,9 gramas e 55 pedras de cocaína, na forma "crack", perfazendo o total líquido de 5,1 gramas, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo preliminar (fls. 18/21).

Diz a denúncia que policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o denunciado parado na via, em companhia de outro indivíduo não identificado, que correu ao notar a presença da guarnição. Os policiais não conseguiram alcançá-lo, mas abordaram o denunciado e, em revista pessoal, encontraram em poder dele uma bolsinha contendo a quantidade e variedade de entorpecentes descritas acima, além de papel com anotações sobre a contabilidade do tráfico, bem como a quantia de R\$ 3,00, em espécie (fls. 09/10). Ao ser interrogado, o denunciado negou a prática dos fatos, aduzindo que estava no local apenas para comprar entorpecente.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 18/21) e laudo de perícia químico-toxicológica (fls. 110/112), bem como pelas provas orais produzidas nos autos.

Entretanto, as provas colhidas mostraram-se insuficientes para a prolação do decreto condenatório, sendo a absolvição do réu medida de rigor. Senão vejamos.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 12), o acusado JEFFERSON RODRIGUES CONCEICAO disse que juntamente com um colega, foram comprar entorpecente na biqueira quando lá estando, surgiram policiais militares. O rapaz que estava no comércio dos entorpecentes saiu correndo em desabalada carreira, deixando a bolsa com as drogas sobre um muro. Declinou aos milicianos que era deficiente físico (tem o lado esquerdo paralisado em virtude de um acidente de moto, ocorrido no ano de 2011), momento em que um dos milicianos lhe deferiu um rodo, vindo ao chão. Seu colega permaneceu quieto ao seu lado e foi liberado pelos milicianos, contudo, o

declarante foi algemado e encaminhado à delegacia sob a acusação de tráfico de entorpecentes. É usuário de entorpecentes há cinco anos, sofre de convulsão e faz uso de entorpecentes para aliviar as dores e sofrimentos neurológicos (CID's G-81.1/F- 06/ T90-5). O colega que estava em sua companhia é conhecido pelo vulgo "Bahia", sendo este morador do bairro, não sabendo seu nome completo tampouco o endereço onde pode ser localizado.

Em juízo, JEFFERSON RODRIGUES CONCEIÇÃO optou pelo direito de ficar em silêncio.

Os policiais militares Luis Felipe Pereira Dias e Jonas Augusto Fraioli narraram, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 05/06), que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando se depararam com duas pessoas em pé paradas e ao se aproximarem um dos indivíduos conseguiu fugir correndo. Porém, o indiciado identificado como JEFFERSON RODRIGUES CONCEIÇÃO foi detido no local. Com JEFFERSON foi localizada uma bolsinha onde continha 29 porções de maconha, 152 de cocaína, 55 pedras de crack, um aparelho celular LG, um papel com anotações do tráfico e a quantia de R\$ 3,00 em dinheiro. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado e em seguida a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia.

Em juízo, o policial Luis não se recordou dos fatos.

O policial Jonas adicionou na fase judicial que adentraram na via do local dos fatos e dois indivíduos, que estavam próximos, ao visualizarem a viatura policial tentaram empreender fuga. Um indivíduo fugiu e o acusado, em razão de possível deficiência física, não conseguiu fugir, sendo abordado. Foi encontrada uma bolsa ao seu lado no muro baixo ou consigo, não se recordando muito bem acerca da localização do item. Na bolsa havia maconha, crack e cocaína e uma quantia pequena de dinheiro. O local é conhecido pela traficância. Não se recorda a versão apresentada pelo acusado por ocasião da abordagem.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Diante da prova colhida sob o crivo do contraditório, não é possível afirmar com a certeza necessária que JEFFERSON estivesse no local realizando a venda de drogas, mormente pelo fato dos policiais não terem se recordado com clareza, em juízo, acerca da dinâmica dos fatos, sobretudo sobre a localização da bolsa que continha as drogas mencionadas, não sabendo informar se se encontrava em um muro próximo ou em poder do réu.

Segundo os policiais, o acusado não foi surpreendido em ato de venda de drogas, mostrando-se crível sua versão apresentada na Delegacia no sentido de que estaria no local para adquirir drogas para consumo pessoal.

Cumprasseverar que o simples fato de estar próximo à bolsa que continha as drogas e de um outro indivíduo que fugiu ao se deparar com a presença policial não indica que o réu também se dedicasse à mercancia ilícita.

Tem-se, portanto, que a prova oral coligida nos autos se mostrou precária, não se podendo extrair dela a certeza necessária para adoção do desfecho condenatório em desfavor do acusado.

A absolvição, portanto, mostra-se de rigor.

De fato, apenas com apoio em presunção, inadmissível em matéria criminal, é que se poderia considerar o acusado como sendo autor do crime em tela. A condenação criminal só pode ser decretada com base em prova cabal e estreme de dúvidas.

Presunções e indícios, isoladamente considerados, não servem para amparar a procedência do pedido condenatório.

No caso presente, os indícios colhidos não se mostram suficientes para servir de base à condenação, razão pela qual se impõe a aplicação do princípio "in dubio pro reo" e, conseqüentemente, a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório, para ABSOLVER o acusado JEFFERSON RODRIGUES CONCEIÇÃO, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática do crime do artigo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, linha j, do Código Penal.

Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, autorizo a destruição da bolsa apreendida, oficiando-se a d. autoridade coatora.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, uma vez feitas as devidas comunicações e anotações.

Publicada em audiência.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA